

# *Documento sulle anticipazioni*

*(Redatto ai sensi dell'art. 14 comma 2  
del Regolamento del fondo)*

*Fondo Pensione Aperto Aureo  
Contribuzione Definita  
Iscrizione Albo COVIP n° 53*

***Aureo Comparto obbligazionario ESG  
Aureo Comparto bilanciato ESG  
Aureo Comparto azionario ESG  
Aureo Comparto prudente ESG  
Aureo Comparto garantito ESG***

*BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.*

*Il presente documento è valido a decorrere dal 1 settembre 2022.*

# Indice

## SEZIONE I. NORME GENERALI

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1. – Oggetto .....                                                             | 2 |
| Art. 2. – Condizioni per ottenere l'Anticipazione della posizione individuale ..... | 2 |
| Art. 3. – Importo dell'Anticipazione .....                                          | 3 |
| Art. 4. – Modalità della richiesta .....                                            | 3 |

## SEZIONE II. EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

|                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 5. – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.....                                                                                           | 4 |
| Art. 6. – Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.....                                                                            | 4 |
| Art. 7. – Interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001<br>n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione..... | 5 |
| Art. 8. – Ulteriori esigenze.....                                                                                                                              | 6 |

# Sezione I. Norme generali

## ART. 1. – OGGETTO

1. Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "Anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito gli "aderenti") ad "Aureo Fondo Pensione Aperto" (di seguito definito «Fondo»), ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252/2005 e dell'art. 14 del regolamento del Fondo.

## ART. 2. CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'Anticipazione può essere concessa da BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (di seguito la "Società") all'aderente per i seguenti motivi:
  - a) per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche "Anticipazione per Spese Sanitarie");
  - b) per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli (di seguito, per brevità, "Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa");
  - c) per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, per brevità, "Anticipazione per Interventi di Manutenzione");
  - d) per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.
2. Ad eccezione dell'Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l'aderente risulti iscritto da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari (c.d. "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'Anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
3. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Società si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione, anche provvedendo ad un differimento dei termini.

## ART. 3. – IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'importo dell'Anticipazione nel rispetto delle percentuali sopraindicate è calcolato sull'ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto degli oneri fiscali, risultante alla data di erogazione.
2. L'aderente può conseguire Anticipazioni entro i limiti massimi di seguito illustrati:
  - 75 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni per Spese Sanitarie, alle Anticipazioni per l'Acquisto della Prima Casa e per Interventi di Manutenzione;
  - 30 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni richieste per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.
3. Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazioni – anche a fronte di precedenti richieste di Anticipazioni – non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere

dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta alla Società l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui al precedente paragrafo 3.3. Le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
5. Le anticipazioni per spese sanitarie di cui all'art. 2.1 lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. Le anticipazioni erogate per le restanti causali sono cedibili, sequestrabili e pignorabili per l'intero importo.

#### **ART. 4. – MODALITÀ DELLA RICHIESTA**

1. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Società e trasmessa, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, per il tramite del datore di lavoro ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, in conformità con quanto disposto dalla Sezione II del presente documento.
2. La Società provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'importo entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Società invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e provvede all'erogazione entro 120 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Società non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
4. In caso di precedenti anticipazioni rispetto alle quali non sia stata fornita la documentazione definitivamente comprovante la spesa sostenuta (fatture, ricevute fiscali, rogito, etc.) il Fondo si riserva la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni solo previa presentazione della documentazione richiesta ovvero restituzione dell'anticipazione.
5. La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Società successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
6. Nel caso in cui la posizione di previdenza complementare sia stata ceduta in garanzia di una cessione del quinto dello stipendio la richiesta di anticipazione potrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso ("liberatoria") firmata dal soggetto creditore per abbreviare i tempi di evasione della richiesta.

## Sezione II. Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

### ART. 5. – SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

1. L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.
2. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dalla data riportata sul preventivo di spesa o sulla ricevuta di pagamento.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  - dichiarazione rilasciata dall'ASL (o altra struttura pubblica competente) attestante la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
  - copia delle fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa, rilasciati da operatori specializzati (in quest'ultimo caso l'aderente dovrà produrre in seguito, appena disponibili, copia delle fatture attestanti il pagamento);
  - copia del certificato attestante il rapporto di parentela o relativa dichiarazione sostitutiva nel caso in cui le spese riguardino il coniuge o i figli dell'aderente.

### ART. 6. – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE O PER I FIGLI

1. L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
3. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai fini della concessione delle Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
4. L'Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, dalla data di stipula del preliminare di acquisto o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
5. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa, l'aderente o il beneficiario dell'acquisto dovranno produrre i seguenti documenti:
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile.
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è

ubicato l'immobile, ovvero dichiarazione di impegno di alienare entro 12 mesi dalla data del rogito l'immobile adibito a prima casa già in suo possesso sito nel medesimo comune dell'immobile che andrà a costituire prima casa.

- Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (e dunque, rispettivamente, il contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, l'atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio), altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente l'aderente dovrà inviare copia del rogito definitivo).

In caso di acquisto della prima casa di abitazione dei figli, idonea documentazione attestante il legame di parentela tra l'aderente ed i figli.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con la copia della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.

6. Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta dal precedente paragrafo l'aderente dovrà informare la Società fornendo adeguata giustificazione in merito alla suddetta impossibilità. In ogni caso, la documentazione prescritta dovrà essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

#### **ART. 7. – INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA A), B), C) E D) DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

1. L'aderente ha diritto ad ottenere Anticipazioni per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito D.P.R. 380/2001).
2. Per prima casa di abitazione si intende la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli.
3. A norma del citato D.P.R. 380/2001, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'Anticipazione per Interventi di Manutenzione, le seguenti attività:
  - a. **interventi di manutenzione ordinaria** – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b. **interventi di manutenzione straordinaria** – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  - c. **interventi di restauro e di risanamento conservativo** – gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d. **interventi di ristrutturazione edilizia** – gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per Interventi di Manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:
  - Progettazione ed esecuzione dei lavori;
  - Acquisto dei materiali;
  - Perizie e sopralluoghi;
  - Oneri di urbanizzazione;
  - Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - Relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
  - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  - Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  - Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.
5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per Interventi di Manutenzione l'aderente deve in ogni caso produrre i seguenti documenti:
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
  - Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
  - Copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio lavori;
  - Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
  - Capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
  - Copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
  - Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento o, in alternativa, altra documentazione attestante i pagamenti effettuati.
6. Il fondo può erogare l'anticipazione sulla base della copia dei preventivi di spesa, ferma restando l'esigenza di produrre appena possibile la documentazione sopra indicata.
7. L'Anticipazione per Interventi di Manutenzione deve essere richiesta entro 180 gg dalla data riportata sull'ultima fattura o preventivo di spesa.

#### **ART. 8. – ULTERIORI ESIGENZE**

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per eventi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1) del presente documento. Dette anticipazioni sono concesse dalla Società alle condizioni e nei limiti illustrati nella Sezione I del presente Documento.
2. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, l'aderente non è tenuto a presentare alcuna documentazione aggiuntiva alla richiesta.



**BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.**

Via Carlo Esterle n. 9/11

20132 Milano

t. +39 02 430281

email: [info@bccrp.bcc.it](mailto:info@bccrp.bcc.it)

sito web: [www.bccrisparmioeprevidenza.it](http://www.bccrisparmioeprevidenza.it)